C2:
Tư vấn cho ông Zhang Li Fen:
Nên đứng ra xin lỗi những người bị hại và phối hợp với cqđt tiến hành giải quyết vụ án.

C3:
Đề nghị với cqđt giải thích về việc bắt ông Zhang Li Fen , nếu giải thích không ổn thì sẽ khiếu nại cqđt.

C4:
Các anh chị cho ý kiến giúp LS với nhé.

Đề 50: **LSHS/TN-50/240**

Năm 2005, Nguyễn Chiến Thắng và Bùi Thị Kim Tuyến sinh năm 1986, trú tại huyện Bến Cát, tỉnh BD rủ nhau lên thành phố HCM ôn thi đại học và sống với nhau như vợ chồng tại một gian nhà thuê tại Thủ Đức. Gian nhà này vốn là chòi canh vườn được chủ vườn sửa lại cho sinh viên thuê. Sau những ngày tháng "dùi mài kinh sử" trong cảnh "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", khi biết tin Tuyến đỗ đại học còn mình lại trượt đại học lần thứ 3, Thắng tự tử nhưng không thành. Thắng không dám về quê và ở lại chạy xe ôm nuôi Tuyến ăn học .

Khoảng 4-5h sáng 14/2/2006, anh trai của Nguyễn Chiến Thắng là Nguyễn Chinh Chiến, hiện đang công tác tại thành phố HCM nhận được điện thoại của Thắng: "Em đã đâm chết Tuyến và tự tử nhưng em chưa chết. Anh đến Thủ Đức để đưa xác tụi em về...". Anh Chiến đến ngay nhà trọ và thấy Tuyến đã chết, trên người la liệt vết chém còn Thắng đang trong tình trạng bất tỉnh, một con dao đang cắm ở bụng. Anh Chiến đã gọi 115, sau đó, trong khi đợi xe cấp cứu đến, anh Chiến gọi điện thoại cho người quen là luật sư X hỏi phải làm gì tiếp theo.

***Câu hỏi 1(1 điểm)*:** Luật sư X cần tư vấn cho anh Chiến nên xử sự như thế nào trong tình huống này.

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chiến Thắng về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS. Anh Chiến đã nhờ luật sư X làm người bào chữa cho em trai mình trong vụ án và được Luật sư X đồng ý.

Câu hỏi 2(1 điểm): Luật sư X cần thực hiện các thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận người bào chữa?

Tình tiết bổ sung

Mặc dù Thắng vừa phẫu thuật và vẫn đang phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nhưng Viện kiểm sát vẫn phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Thắng.

Câu hỏi 3(1 điểm): Theo anh chị, luật sư X cần:

A, đề nghị Viện kiểm sát thay đổi biện pháp tạm giam bằng một biện pháp ngăn chặn khác đối với Thắng để Thắng được tại ngoại, hoặc

B, đề nghị Cơ quan điều tra thay đổi biện pháp tạm giam bằng một biện pháp ngăn chặn khác đối với Thắng để Thắng được tại ngoại, hoặc

C, đề nghị Viện kiểm sát cấp trên hủy bỏ lệnh tạm giam đối với Thắng vì lệnh tạm giam này hoàn toàn không có căn cứ và vô nhân đạo, hoặc

D, cách giải quyết riêng của anh chị.

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã từ chối yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với Nguyễn Chiến Thắng vì cho rằng Thắng tự gây ra thương tích cho mình, xác định tỷ lệ thương tích của Thắng không có ý nghĩa gì đối với việc giải quyết vụ án.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh chị có tán thành quan điểm của Cơ quan điều tra không? Nếu có, tại sao? Nếu không, theo anh chị, luật sư X có nên đề xuất cơ quan tiến hành tố tụng xác định tỷ lệ thương tích của Thắng không?

Tình tiết bổ sung